

建設・不動産における監査ログの 保存期間

業種別の法令に基づく推奨期間と根拠

Audit Log Retention Periods under Japanese Law — Construction and Real Estate

本書について

日本の主要10業種について、監査ログの保存期間を業種ごとの法令・政府のガイドラインから整理した調査の分冊である。本書は建設・不動産を扱う。基準日は2026-10-06。法的助言ではない。最終的な決定には、法務部門と監査部門（内部統制）の確認が必要である。

目次

1	結論	2
1.1	業種をまたぐ発見	3
2	調査の前提と枠組み	5
3	全業種に共通する法令・基準	7
3.0	基礎資料から引用する行（確認済み。基準日 2026-10-02）	7
3.1	業種の概要	10
3.2	法令の表	10
3.3	ガイドラインの表	19
3.4	上限側の制約	21
3.5	推奨案	23
3.6	留意点・判断が必要な論点	24
3.7	未確認の一覧	25
3.8	対象外の一覧	26
13	建設・不動産	27
13.1	業種の概要	27
13.2	法令の表	28
13.3	ガイドラインの表	34
13.4	上限側の制約	35
13.5	推奨案	36
13.6	留意点・判断が必要な論点	38
13.7	未確認の一覧	39
13.8	対象外の一覧	39

1

結論

本書は、日本の主要10業種について監査ログの保存期間を整理した調査のうち、建設・不動産を扱う分冊である。章の番号は10業種をまとめた全体版に合わせているため、第3章の次は第13章になる。ほかの業種の章を参照する箇所には、参照先の分冊名を添えた（例：§4（銀行編））。ほかの業種の表の行番号を引用する箇所にも、その行を収録している分冊名を添えた（例：BK9（銀行編））。

本資料は、システム開発で監査ログの保存期間を決めるために、業種ごとの法令・政府のガイドラインを整理し、推奨する保存期間とその根拠を示したものである。法的助言ではない。最終的な決定には、法務部門と監査部門（内部統制）の確認が必要である。**本資料は、独立した査読（法令の各行の原文との照合を含む）を1回受け、その指摘を反映した調査記録である。**

対象と適用範囲: 日本国内で、データベースを持つWebシステムなどを開発・運用する企業が、監査ログの保存期間を決める場面を対象とする。取り上げる業種は、銀行、証券・資産運用、保険、小売・EC・決済、医療、医薬品・医療機器、電気通信、エネルギー（電力・ガス）、運輸・物流、建設・不動産の10業種である。自動車業界は、別の資料（「自動車業界のシステム開発における監査ログの保存期間」）で整理済みのため、対象外とした。特定の企業名は記載していない。

本資料の使い方: §1で、業種別の推奨と、業種をまたぐ発見を示す。§2で、ログの3区分と推奨の決め方を示す。§3で、全業種に共通する法令を、§4～§13で、業種ごとの法令・ガイドラインと推奨を示す。対象システムの業種の節（§4～§13）の「推奨案」で区分ごとの期間を確認し、「上限側の制約」と「留意点」で設計上の判断事項を確認する。複数の業種に当たるシステムは、各業種の推奨のうち、遅く満了する方を選ぶ（§2）。共通法令の行（CM・J）は§3にある。

限界: 2026-10-06時点の条文・公開情報に基づく。区分(2)の「事業年度末から10年」は、会社法432条2項などに準じて扱う解釈であり、監査ログを明記した法定の期間ではない（要法務確認）。政府のガイドラインは、原則として法的拘束力がない。ガイドラインの表には、告示の形式のもの（電気通信・金融分野の個人情報ガイドラインなど）も含めた。その一部は、従わない場合に法令違反と判断されうると、ガイドライン自身が述べている（各行に注記）。民間・業界団体の基準、有料の規格は、確認していない。農協・漁協の信用事業、長期信用銀行、介護、原子力、株式会社以外の事業者の一部などは、調べていない。業種ごとの「未確認の一覧」に、確認できなかった項目を記載した。

業種法令が監査ログの保存年数を直接定めている例は、ほとんどない。 業種法令が保存期間を定めるのは、帳簿書類・記録である。そのため、監査ログ（区分(2)）の推奨は、全業種で「事業年度末から10年」を共通の下限の目安とし（会社法432条などに準じて扱う解釈。§2）、業種ごとに、これを超える記録（区分(3)）と、設計上の留意点を示す。

建設・不動産についての結論は、次のとおりである。

項目	内容（建設・不動産）
業種法令が定める記録の保存期間（代表）	建設業の帳簿は5年（住宅新築工事で発注者と締結したものは10年）、営業に関する図書は10年（いずれも引渡しから）。宅地建物取引業者の帳簿は事業年度末から5年（自ら売主となる新築住宅は10年）
監査ログ（区分(2)）の推奨	事業年度末から10年
共通の下限を超えうる記録（区分(3)）	建築士事務所の帳簿（事業年度末の翌日から15年）・設計図書（作成日から15年）。不動産特定共同事業の事業参加者名簿・帳簿（契約終了日から5年）。宅地建物取引業者の従業者名簿（最終記載日から10年）
設計で特に注意する点	工期が長い工事は、引渡しを起点とする10年が、作成から10年を超える。建築士事務所は15年（作成日起算の日数設定では5479日・帳簿は5844日）。ログそのものの保存年数を定める規定は見当たらない
詳細	§ 13

1.1 業種をまたぐ発見

- 業種法令のうち、ログの保存期間を年数で定めているのは、エネルギー（送配電・導管部門の非公開情報システムのアクセス記録：5年。EN1・EN3～EN6（エネルギー（電力・ガス）編））だけである。業種法令が保存期間を定めるのは、通常、帳簿書類・記録である。共通法令では、番号法23条（情報提供ネットワークシステムの情報照会者・情報提供者に限る。7年。CM18）がある。刑事訴訟法197条3項（CM26・TL8）は、平時の保存期間ではなく、要請を受けた場合の保全期間（最長60日）を定める。政府のガイドラインでは、電気通信（ガイドラインの解説と総務省の要請。通信履歴は3か月～1年程度）と医療（経済産業省・総務省のガイドライン。法定保存年限以上）が、ログの保存期間の目安に触れている。それ以外の分野（金融など）のガイドラインは、ログの取得・点検を求めるが、年数は示していない。
- 区分(2)の「事業年度末から10年」は、全業種に共通する下限の目安である。株式会社では会社法432条2項（J1）、信用金庫・労働金庫・信用協同組合では各設置法（BK9～BK11（銀行編））、相互会社では保険業法54条の2（IN1（保険編））、医療法人では医療法50条の2（HC16（医療編））に準じて扱う。いずれも、監査ログを明記した規定ではなく、解釈である（要法務確認）。個人診療所・公立病院など、同等の規定が見当たらない事業者では、法令に準じる根拠のない社内の目安として採用することになる（§ 8.5（医療編））。業種法令が定める期間（5年・7年・1年・3年など）が10年より短くても、監査ログを短くする根拠にはならない。特に運輸・物流では、点呼記録の1年は記録そのものの期間であり、点呼システムの操作ログの期間ではない。
- 10年を超えうる記録がある。(a)年数そのものが10年を超えるもの：医薬品・医療機器（特定生物由来製品は30年、特定保守管理医療機器は15年）、医療（特定生物由来製品の使用記録は20年以上）、建築士事務所（15年）。(b)起点が事象のため、作成日から数えると10年を超えうるもの：保険（契約の消滅日から5年など）、証券・資産運用（契約に係る業務の終了日から10年）、銀行（特定投資家制度の書面を閲覧で提供した場合の電子交付ファイル：最終取引日から5年）、割賦販売法の調査記録（カード有効期間などに連動）、犯罪収益移転防止法の確認記録（取引終了日から7年）、携帯音声通信事業者の本人確認記録（契約終了日から3年）、宅地建物取引業者の従業者名簿（最終記載日から10年）、不動産特定共同事業（契約終了日から5年など）、発電用水力設備の検査記録（設備の存続期間）、航空機の整備記録（廃棄・売却まで）。
- 起点が事象の期間は、作成日起算の固定日数のロックでは管理できない。契約の消滅、引渡し、退職、最終取引日、設備の廃止などを起点とする期間は、作成時に満了日が決まらない。記録ごとに起点となる日を持たせ、事象の発生時に保存期限を設定・延長する仕組みが要る。年数の大小だけで比べると誤る。満了日で比べる。

5. **保存を長くしすぎることを制約する規定がある。** 個人情報保護法22条（利用する必要がなくなった個人データの消去の努力義務）、金融分野の個人情報ガイドライン7条（保存期間を定めて消去する）、電気通信事業法4条の通信の秘密、番号法20条（特定個人情報の保管の禁止）である。ログにカード番号・マイナンバー・通信の構成要素などを出力しない設計にして、監査ログを長期保存できるようにする。
6. **訂正・削除の履歴は、監査ログとは別に、記録の一部として求められることがある。** 法令では、金融関連法令のe-文書法施行規則（SC13（証券・資産運用編））、医療の電磁的保存に関する厚生労働省令（HC13（医療編））、点呼機器の告示（TR18（運輸・物流編））が、訂正・削除の事実と内容を確認できる措置などを求める。電子帳簿保存法は、優良な電子帳簿（任意）、スキャナ保存・電子取引（選択制）の場合に求める（CM2～CM4）。通知・監督指針では、ER/ES指針（PHG1（医薬品・医療機器編））、金融商品取引業者向けの監督指針（SCG3・SCG4（証券・資産運用編））、金融庁の事務ガイドライン（RTG3（小売・EC・決済編））が求める。履歴は、その記録の保存期間の終了まで保持する。
7. **保存場所の制約がある。** 金融商品取引業者の帳簿は国内保存が原則である。暗号資産・電子決済手段・仲介業の帳簿（RT5・RT7・RT9（小売・EC・決済編））と、銀行法の電子決済等取扱業者の帳簿（BK7（銀行編））も国内保存を求められる。クラウドのリージョンを選ぶときに影響する。
8. **法的な保全に備え、自動削除を個別に止められるようにする。** 刑事訴訟法に基づく捜査機関の保全要請（通算で最長60日）、訴訟の予期、漏えい等の調査がある。期間満了による自動削除から、対象のログを個別に外す手段を設ける。

2

調査の前提と枠組み

- 基準日は2026-10-06。調査対象は、日本の法律・政令・省令・告示と、政府の公式ガイドライン（法的拘束力なし）である。民間・業界団体の基準、有料の規格は、各業種の「対象外の一覧」に名前と理由だけ載せた。
- 各行の「確認レベル」は、その数字をどこまで確かめたかを示す。本資料の表に掲げた項目は、すべて公式の原文（条文・PDF・公式データ）を直接読んで確認した（A）。確認できなかった項目は、表に載せず、各業種の「未確認の一覧」に分けた。条文の解釈にとどまる点は、「対象システムへの適用性」の欄に「解釈」と明記した（解釈＝条文の読み方。見解＝本資料の判断・推奨）。
- 各行の原文の引用（200字以内）は、別添の原資料に保存してある。

ログの3区分（基礎資料「自動車業界のシステム開発における監査ログの保存期間」の区分を、業種に依存しない形にした）

区分	内容	保存期間の考え方
(1) 運用ログ	障害調査・運用監視・セキュリティ監視のためのログ	1年を出発点とする（各社の内部規程で定める）
(2) 監査ログ	「誰が・いつ・何をしたか」を示す証拠となるログ（DB監査ログ、特権操作、アクセス権の変更、財務報告に関わるデータの変更履歴など）	事業年度末から10年を、共通の下限の目安とする（会社法432条に準じて扱う解釈。株式会社に共通。基礎資料のJ1）
(3) 業種固有の記録とその変更履歴	その業種の法令が保存を求める記録（診療録、保険契約の帳簿、運行記録、製造記録など）と、その記録を扱うシステムの変更履歴・操作履歴	その業種の法令が定める期間と起算点

推奨の決め方: 適用される保存期間の下限のうち、最も遅く満了するものを、起算点とともに推奨とする。年数の大小ではなく、**満了日**で比べる。ただし、上限側の制約（個人情報保護法22条、通信の秘密など）も確認する。「長い方を選べばよい」とは限らない。

区分が重なる場合: 業種固有の記録（区分(3)）への登録・変更・削除・閲覧の操作ログは、「誰が・いつ・何をしたか」を示すため、区分(2)にも当たる。この場合は、区分(2)の期間と、その記録の法定保存期間のうち、遅く満了する方まで保存する。記録そのものの訂正・削除の履歴（変更前の値）は、記録の一部として区分(3)の期間保存する。業種によっては、区分を細分した（電気通信の(1')＝利用者の通信履歴、医療の(3a)＝記録と訂正履歴・(3b)＝アクセスログ）。

「対象システムへの適用性」の3区分: **直接**（条文がログ・アクセス記録・操作履歴などを明記して保存を求める）、**間接**（帳簿書類・記録を電磁的記録で保存する場合の、そのデータ・訂正削除の履歴・システム要件として関わる）、**対象外**（紛らわしいが、監査ログには適用されない）。「その業種の法令は、監査ログの保存年数を直接定めていない」は、正当な結論である。

表のIDの接頭辞: 共通＝CM、銀行＝BK、証券・資産運用＝SC、保険＝IN、小売・EC・決済＝RT、医療＝HC、医薬品・医療機器＝PH、電気通信＝TL、エネルギー＝EN、運輸・物流＝TR、建設・不動産＝CN。ガイドラインの行は、接頭辞にGを加える（例：BKG1（銀行編））。留意点・判断事項のIDは接頭辞にFまたはNを、未確認のIDは

Uを付ける場合がある（例：BKF1（銀行編）、RTN1（小売・EC・決済編）、RTU1（小売・EC・決済編））。J・Uで始まる行は、基礎資料の行である（§ 3.0に再掲した）。

3

全業種に共通する法令・基準

3.0 基礎資料から引用する行（確認済み。基準日 2026-10-02）

基礎資料（「自動車業界のシステム開発における監査ログの保存期間」）の行のうち、業種の節が引用するものを再掲する。表中の「§」の番号、区分(1)(2)(3)、「部品構成の管理」などの記述は、基礎資料の構成・文脈のものであり、本資料の節・区分とは対応しない。

#	法令・条項	保存対象	期間	起算点	対象システムへの適用性	確認レベル	URL
J1	会社法432条2項	会計帳簿、およびその事業に関する重要な資料	10年	会計帳簿の閉鎖の時	監査ログを対象と明記した条文ではない。会計の根拠となる重要資料に準じて扱う、という解釈である（要法務確認）。(2)の10年の主な根拠	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086
J2	会社法435条4項	計算書類・附属明細書	10年	計算書類を作成した時	間接的な根拠（会計データの出力物）。(2)を10年とする補強材料の一つ	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086
J3	法人税法施行規則59条（7年）・26条の3（欠損金年度は10年）、国税庁タックスアンサー No.5930	帳簿、取引関係書類	7年。欠損金が生じた事業年度などは10年	その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日	部品構成の管理など、会計帳簿を直接扱わないシステムは、単体では国税関係帳簿に当たらない可能性が高い（見解）。ただし、原価計算や棚卸資産の基礎データと連動する場合は要確認。(2)が帳簿書類に当たる場合の7年の根拠	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000040012 / https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5930.htm
J4	金融商品取引法25条1項3号・5号	有価証券報告書、内部統制報告書の公衆縦覧	5年	受理した日から（縦覧期間）	保存義務ではなく、縦覧の期間である。J5がこの期間を参照している	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025
J5	財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準 II.3.(7)②「記録の保存」	内部統制について作成した記録	範囲・方法・期間は、「諸法令との関係を考慮して企業が適切に判断」するものとされる。金商法上は、縦覧期間（5年）を勘案し、それと同程度の期間を保存することが考えられる、としている	明記なし	義務ではなく目安である。 年数を直接定めてはいないが、5年という数字が示されている。(2)の目安5年の根拠	A	https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyoku/kijun/20230407_naibutousei_kansa.pdf
J6	金融商品取引法24条の4の4第1項	内部統制報告書の提出義務	—	—	有価証券報告書の提出会社のうち、一定の会社が対象。上場会社にはJ-SOXが適用される（ 自社が該当するか要確認 ）	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025
J7	経済産業省「システム管理基準 追補版（財務報告に係るIT統制ガイドランス）」2024年版	IT統制の評価観点	ログの保存年数の記載は確認できなかった。 一方、「文書・データの保管期間と条件が定められている」ことを確認する観点は示されている	—	年数そのものではなく、保存期間を定め、それを守っていることを求めている。(1)(2)の期間を文書化して運用する根拠	A	https://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/docs/secgov/2024_ZaimuHoukokuNiKakaruITTouseiGuidance.pdf

#	法令・条項	保存対象	期間	起算点	対象システムへの適用性	確認レベル	URL
J8	製造物責任法5条1項～3項	(保存義務ではない) 損害賠償請求の期間制限	3年(認識時。生命・身体への侵害は5年。2項)、 引渡しから10年 。ただし、蓄積・潜伏型の損害は、10年を損害が生じた時から数える(3項)	3年: 損害と賠償義務者を知った時。10年: 製造業者等が製造物を引き渡した時(3項の損害は、損害が生じた時)	(3)の根拠。期間は原則として引渡しから数える(蓄積・潜伏型の損害は損害発生時から。3項)。引渡しは生産終了より後になりうるため、起点は最終引渡し(補給部品を含む)とする方が安全側である。生産終了を起点にする場合は、生産終了後の引渡し分に注意する	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC000000085
J9	製造物責任法6条、民法724条・724条の2・166条・167条	(保存義務ではない) 民法による請求の期間制限	不法行為は3年(認識時。生命・身体への侵害は5年。724条の2) / 20年(不法行為の時)。債権は5年(知った時) / 10年(行使できる時。生命・身体への侵害による損害賠償請求権は20年。167条)。最長20年	左記のとおり	PL法6条(「この法律の規定によるほか、民法の規定による」)により、民法による請求も可能と解される(解釈。§8)。PL法ではなく民法で請求される場合の上限は、目安として20年。 推奨には含めない(§7)	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC000000089
J10	個人情報保護法22条	個人データ	利用する必要がなくなったときは遅滞なく消去する努力義務	利用不要となった時	保存期間の上限を抑える制約。 監査ログにユーザーID・IPアドレスなどが含まれる場合は、無期限の保存を避ける	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC000000057
J11	個人情報保護法施行規則21条	第三者提供に係る記録	3年または1年(作成方法による)	1号・2号は最後に提供した日から。3号は記録を作成した日から	監査ログは対象外 (対象は第三者提供の記録のみ。混同しやすいため掲載)	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/428M6002000003
U5	18 U.S.C. 1519	連邦機関の所管事項や破産事件に関する調査・事件を妨害する意図での記録の破棄・改ざん	懲役最長20年	—	保存期間の定めではない。 連邦機関の所管事項に関する調査や、破産事件が見込まれる場合は、保存期間が満了していても削除してはならないこと の根拠(故意に、妨害の意図で破棄・改ざんした場合が対象。民事訴訟はU6)	A	https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2024-title18/html/USCODE-2024-title18-part1-chap73-sec1519.htm

#	法令・条項	保存対象	期間	起算点	対象システムへの適用性	確認レベル	URL
U6	連邦民事訴訟規則（FRCP）37(e)	電子的に保存された情報（ESI）	保存期間の定めではない	訴訟を予期した時（または訴訟の係属中）	合理的な保存措置を怠ってESIが失われ、追加の開示手続でも復元・代替できない場合の救済措置の規定（相手方の不利益を補う範囲の措置。重い制裁は、情報を奪う意図が認められる場合に限る）。保存義務そのものを定める規定ではないが、リーガルホールド（訴訟に備えた保存措置）を実施する実務上の理由になる	A	https://www.uscourts.gov/sites/default/files/document/federal-rules-of-civil-procedure.pdf

3.1 業種の概要

本節は特定の業種ではなく、10業種の節が共通で引用する法令を扱う。対象事業者は、(a) 法人税・消費税の保存義務者（全法人）、(b) 労働者を使用する全事業者（労働基準法・労働安全衛生法）、(c) 個人情報取扱事業者と個人番号関係事務実施者（ほぼ全事業者）、(d) 株式会社（会社法）、(e) 犯罪収益移転防止法の特定事業者（金融・不動産・貴金属・土業など一部の業種）である。システム上で問題になるのは、会計・請求・経費精算・電子取引のデータとその**訂正削除の履歴**（電子帳簿保存法）、勤怠・PC使用時間の記録（労基法・安衛法）、本人確認・取引の記録（犯収法）、個人データ・個人番号へのアクセスの記録（個人情報保護法・番号法の安全管理措置）、そして漏えい・不正アクセス・捜査の際のログの保全である。**全業種共通の法令に、監査ログ全般の保存年数を直接定めた規定は見当たらない。** ログを明記して保存・保全を求める規定は、番号法23条（情報提供ネットワークシステムの接続者に限る、7年）と、刑事訴訟法197条3項（要請があった場合の通信履歴の保全、最長60日）だけである。このほか、労働安全衛生規則52条の7の3が、労働時間の状況の把握の方法として「電子計算機の使用時間の記録」を明記している（保存を求めるのは労働時間の状況の記録で3年。CM15）。

3.2 法令の表

条文は、いずれも e-Gov 法令API（v1）で取得した、2026-10-06 時点で施行済みの版である。改正の情報（直近の改正法令と施行日）は「引用」の各行に記した。

#	法令・条項	保存対象	期間	起算点	対象システムへの適用性	確認レベル	URL
CM1	電子帳簿保存法4条1項・2項、同法施行規則2条2項（帳簿）・3項（書類。2項を準用）	自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機で作成する国税関係帳簿・書類の電磁的記録。あわせて、システムの概要書・開発時の書類・操作説明書・事務手続書の備付け	定めなし（国税の法律の保存期間による。法人税はJ3の7年・10年）	国税の法律による（J3）	間接。 帳簿を電子で保存する場合の要件で、 一般の電子帳簿には訂正削除の履歴は求められていない （規則2条2項は、システム関係書類の備付け、ディスプレイ・書面への出力、提示・提出要求への対応のみ）。会計・販売・購買など帳簿を作るシステムが対象。 全業種	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000025 / https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000040043
CM2	電子帳簿保存法8条4項、同法施行規則5条5項1号イ(1)(2)・ハ（優良な電子帳簿）※2027-01-01から規則5条4項1号に移る	特例国税関係帳簿（仕訳帳・総勘定元帳など）の電磁的記録の 訂正・削除の事実及び内容 、通常の期間を過ぎた後の入力の実事	定めなし（帳簿の保存期間を通じて要件を満たし続けることが必要。法8条4項「引き続き当該要件を満たして」）	国税の法律による（J3）	間接。 訂正削除の履歴を明文で求める。ただし優良な電子帳簿は 任意 であり（届出制）、満たすと、過少申告加算税が、基礎となる税額の5%分軽減される（法8条4項。隠蔽・偽装がある場合を除く）。会計システムの変更履歴の設計に直結する。 全業種	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000025 / https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000040043
CM3	電子帳簿保存法4条3項、同法施行規則2条6項2号ロ・ハ、5号（スキャナ保存）	紙の国税関係書類をスキャナで読み取った電磁的記録。タイムスタンプ、 訂正削除の事実及び内容を確認できること、又は訂正削除ができないこと 、検索機能	国税関係書類の保存期間（規則2条6項2号ロ(1)「保存期間…を通じ」、同条12項）	国税の法律による（J3）	間接。 スキャナ保存を選んだ場合の要件。訂正削除の履歴は「訂正削除不可」との選択制。経費精算・文書管理システムが対象。 全業種	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000040043 / https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000025

#	法令・条項	保存対象	期間	起算点	対象システムへの適用性	確認レベル	URL
CM4	電子帳簿保存法7条、同法施行規則4条1項（電子取引の取引情報）	電子取引（メール・EDI・Web等で授受した注文書・契約書・請求書・領収書等の情報）の電磁的記録	書面で授受したとした場合に保存すべき期間（規則4条1項）。法人税はJ3の7年・10年	国税の法律による（J3）	間接。法人税の保存義務者には義務（「しなければならない」）。真実性の措置は4つから選択（①タイムスタンプ付与後に授受、②授受後にタイムスタンプ付与、③訂正削除の履歴が残る又は訂正削除できないシステム、④訂正削除防止の事務処理規程）。措置は保存期間を通じて講じる。あわせて、システムの概要を記載した書類の備付け（規則2条6項6号で準用する2条2項1号イ。自社開発のプログラムを使う場合）、ディスプレイ等の備付け（規則2条2項2号）と検索機能（規則2条6項5号。取引年月日・取引金額・取引先で検索）が必要（提示・提出の要求に応じる場合は範囲指定・組合せ検索が不要、基準期間の売上高5,000万円以下などの場合で提示・提出の要求にも応じるときは検索機能自体が不要）。全業種（最も横断的な要件）	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000025 / https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000040043
CM5	電子帳簿保存法6条	（適用関係の規定）国税関係帳簿書類	—	—	間接。国税関係帳簿書類にはe-文書法3条・4条を適用しない。税務の帳簿書類の電子保存の要件は、e-文書法の省令ではなく電子帳簿保存法による。全業種	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000025
CM6	e-文書法（民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律）3条・4条・9条	他の法令が書面での保存・作成を求めるもののうち、主務省令で定めるもの	定めなし（元の法令の期間による）	元の法令による	間接。書面の保存・作成に代えて電磁的記録を認める枠組み法であり、要件（方法・見読性など）は各省の主務省令に委ねる（3条1項「主務省令で定めるところにより」）。法律本体に見読性・完全性・機密性・検索性の文言は無い。業種ごとの省令は、各業種の節（§4～§13）で扱う。全業種	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000149

#	法令・条項	保存対象	期間	起算点	対象システムへの適用性	確認レベル	URL
CM7	e-文書法の主務省令の例：経済産業省令（平成17年第32号）4条2項・4項、財務省令（平成17年第16号）4条2項・3項、厚生労働省令（平成17年第44号）4条3項・4項	上記省令の別表に掲げる書面に係る電磁的記録	「保存すべき期間中」（厚労省令4条4項2号・3号）。年数は元の法令による	元の法令による	間接 。3省令に共通するのは 見読性 （直ちに整然とした形式・明瞭な状態で表示・書面化できること）だけである。 検索性 は財務省令4条3項（関税等の特定の法令）のみ、 改変・消去の事実と内容の確認・責任の所在・復元可能性 は厚労省令4条4項（別表第一の二～四の書面）のみ。機密性を明記した規定は、この3省令の本文には無い。なお、経済産業省令4条4項は、別表第二の書面について、「経済産業大臣が定める基準」の確保を努力義務として定める。この基準（告示）の内容は確認していないため、「機密性を明記した規定は無い」は、3省令の本文に限った確認である。業種固有の省令を引く際の比較の基準として掲載	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000400032 / https://laws.e-gov.go.jp/law/417M6000040016 / https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100044
CM8	犯罪収益移転防止法6条、同法施行規則19条・21条	確認記録（取引時確認の事項、とった措置。本人確認書類の写し・画像などの添付資料を含む。電磁的記録で作成可）	7年	取引終了日（規則21条2項1号に掲げる取引は当該取引に係る契約が終了した日、それ以外は取引が行われた日）と、取引時確認済みの取引に係る取引終了日のうち後に到来する日（規則21条）	間接 。本人確認（eKYC等）のシステムが保存する記録そのもの。 起算点が契約終了のため 、長期の顧客関係では、作成から10年を超えて保存が必要になりうる。 特定事業者（CM10）に限る	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000022 / https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000F5A001
CM9	犯罪収益移転防止法7条1項・3項、同法施行規則23条・24条	取引記録等（確認記録を検索する事項、取引の日付・種類・価額、財産移転の移転元・移転先など。電磁的記録で作成可）	7年	取引（又は特定受任行為の代理等）が行われた日	間接 。勘定系・決済・売買のシステムの取引データそのもの。区分(2)（事業年度末から10年）より短い。 特定事業者（CM10）に限る	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000022 / https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000F5A001

#	法令・条項	保存対象	期間	起算点	対象システムへの適用性	確認レベル	URL
CM10	犯罪収益移転防止法2条2項 (特定事業者の範囲)	—	—	—	間接 (適用範囲の規定)。1～49号：銀行・信用金庫・労金・信組・農協・漁協等の金融機関、保険会社・少額短期保険業者、金融商品取引業者、信託会社、不動産特定共同事業者、貸金業者、前払式支払手段発行者（届出者）、資金移動業者、電子決済手段等取引業者、電子決済等取扱業者、暗号資産交換業者、商品先物取引業者、振替機関・口座管理機関、電子債権記録機関、両替業者、ファイナンスリース事業者、クレジットカード事業者、カジノ事業者、宅地建物取引業者、貴金属等の売買業者、郵便物受取・電話受付代行業者、弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士。 金融・不動産・小売（貴金属）・土業などの業種のみ 。ただし、弁護士・弁護士法人（45号）は、4条1項により6条・7条の「特定事業者」から除かれる。確認記録・取引記録に相当する措置は、12条により日本弁護士連合会の会則による（CM8・CM9の7年は直接には適用されない）	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000022
CM11	労働基準法109条・附則143条1項	労働者名簿、賃金台帳、雇入れ・解雇・災害補償・賃金その他労働関係に関する重要な書類	5年 （附則143条1項により「当分の間」 3年 ）	労基則56条による（CM12）	間接 。勤怠・人事・給与システムのデータそのもの。出勤簿・タイムカード等の労働時間の記録もこれに含まれると厚生労働省は示している（CMG9）。区分(2)より短い。起算点が退職日等の事象のため、在職期間が長い場合は作成から10年を超える。 全業種 （労働者を使用する全事業者）	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049

#	法令・条項	保存対象	期間	起算点	対象システムへの適用性	確認レベル	URL
CM12	労働基準法施行規則56条	109条の記録の保存期間の起算日	—	労働者名簿：死亡・退職・解雇の日／賃金台帳：最後の記入をした日／雇入れ・退職の書類：退職・死亡の日／災害補償の書類：災害補償を終わった日／その他の重要な書類：完結の日。賃金の支払期日がこれより遅い場合は支払期日（2項）	間接。 勤怠・給与システムの保存期間の起算点を、作成日ではなく 事象の日 で設計する必要がある。 全業種	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023
CM13	労働基準法施行規則24条の7・附則71条	年次有給休暇管理簿。附則71条は、裁量労働制等の労働時間の状況の記録、労使委員会の議事録などの5年も対象	5年 （附則71条により「当分の間」 3年 ）	年次有給休暇管理簿は、有給休暇を与えた期間の満了後（期間中も保存）（賃金の支払期日が遅い場合は支払期日とする56条2項を、56条3項で準用）	間接。 勤怠・休暇管理システムのデータそのもの。 全業種	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023
CM14	労働基準法108条、同法施行規則54条1項	賃金台帳の記入事項（労働日数、 労働時間数 、時間外・休日・深夜の労働時間数など）	CM11 による	CM12 による	間接。 勤怠システムで集計する労働時間数が賃金台帳の記入事項になるため、集計の根拠データの保存の考え方に関わる。 全業種	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049 / https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023

#	法令・条項	保存対象	期間	起算点	対象システムへの適用性	確認レベル	URL
CM15	労働安全衛生法66条の8の3、労働安全衛生規則52条の7の3	労働時間の状況の記録（把握の方法として「タイムカードによる記録、 パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録 等の客観的な方法」を明記）	3年	条文に明記なし	間接 （共通法令の中で、ログ（PCの使用時間の記録）を条文に明記した例外的な規定）。保存を求めるのは、把握した「労働時間の状況の記録」である。PCのログオン・ログオフの記録を把握の方法とする場合に、その記録（又はそれから作成した記録）を3年保存する根拠になる。生ログそのものの保存が必要かは解釈。 全業種 （労働基準法41条の2第1項により労働する労働者（66条の8の4の対象者）を除く）	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057 / https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
CM16	番号法（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律）12条	個人番号の漏えい・滅失・毀損の防止その他の適切な管理のために必要な措置	定めなし	—	間接 。安全管理措置の義務であり、ログの保存期間は定めていない。措置の内容は委員会のガイドライン（CMG6～CMG8）が示す。給与・人事・支払調書のシステム。 全業種 （個人番号関係事務実施者）	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000027
CM17	番号法20条	特定個人情報（他人の個人番号を含むもの）	19条各号に当たらない場合を除き、収集・ 保管の禁止	—	間接 （上限側の制約）。保存義務ではなく、 保管の禁止 である（個人情報保護法22条の努力義務より強い）。監査ログ・アプリログに個人番号を記録すると、ログ自体がこの規定の対象になる。 全業種	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000027
CM18	番号法23条1項・2項、同法施行令30条	情報提供ネットワークシステムによる利用特定個人情報の提供の求め・提供の記録（情報照会者・情報提供者の名称、提供の求めの日時・提供の日時、項目など）	7年	条文に明記なし	直接 （提供の求め・提供の日時などを電子計算機に記録し保存することを明記）。ただし義務を負うのは 情報照会者・情報提供者 （別表の行政機関・地方公共団体・健康保険組合等）に限る。源泉徴収票の作成などを行うだけの一般の事業者は対象外。 特定の業種 （健康保険組合等の保険者、公的機関のシステム）	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000027 / https://laws.e-gov.go.jp/law/426C00000000155
CM19	番号法29条の4	特定個人情報の漏えい等の委員会への報告・本人への通知	定めなし	—	間接 。報告の前提として、漏えい等の事実・範囲を特定できるログが必要になる。保存期間は定めていない。 全業種	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000027
CM20	個人情報保護法23条・24条・25条	個人データの安全管理措置、従業者・委託先の監督	定めなし	—	間接 。条文はログに触れず、保存期間も定めていない。アクセスログの記録は委員会のガイドライン（CMG1・CMG2）が手法の例として示す。 全業種	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057

#	法令・条項	保存対象	期間	起算点	対象システムへの適用性	確認レベル	URL
CM21	個人情報保護法26条、同法施行規則7条・8条	漏えい等の報告（対象：要配慮個人情報、財産的被害のおそれ、不正の目的によるおそれ、1,000人超）	報告期限：知った後速やかに（速報）、知った日から 30日以内 （不正の目的によるおそれの事態は 60日以内 ）（速報）	事態を知った日	間接 。確報では「本人の数」「原因」などの報告が必要であり、それを特定するログが無いと報告できない。ログの保存期間は定めていない。不正アクセスは発覚までに時間がかかることがあるため、運用ログ（区分(1)）の期間を決める際の考慮要素になる（見解）。 全業種	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057 / https://laws.e-gov.go.jp/law/428M600200000003
CM22	個人情報保護法33条	保有個人データの開示請求への対応	定めなし	—	間接 。ユーザーIDで整理されたログ情報は個人情報データベース等に当たりうる（CMG5）。その場合、保存しているログは保有個人データとして 開示請求の対象 になりうる。保存期間を長くすると、開示請求への対応範囲も広がる。 全業種 （特に一般消費者向けのサービス）	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057
CM23	会社法362条4項6号・5項、会社法施行規則100条1項1号（取締役会設置会社）。ほかに98条1項1号（取締役会を置かない会社）、110条の4第2項1号（監査等委員会設置会社）、112条2項1号（指名委員会等設置会社。執行役）	取締役（執行役）の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制（内部統制システム）	定めなし	—	間接 。保存年数ではなく、 情報の保存・管理の体制を整備 することを求める。情報の保存・管理の体制の整備は、取締役会（取締役会を置かない会社は取締役）が決定する事項である。決定が義務となるのは、大会社と、監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社である（362条5項、348条4項など）。ログの保存期間を内部規程で定め、文書化して運用する根拠（J7と同趣旨）。 全業種 （株式会社）。98条は取締役会を置かない会社の規定で、取締役会設置会社は100条である	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086 / https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010012
CM24	不正アクセス禁止法8条・9条1項	（保存義務ではない）アクセス管理者の防御措置：識別符号の適正な管理、アクセス制御機能の有効性の検証、機能の高度化等（努力義務）	定めなし	—	対象外 。8条はログに触れておらず、保存期間も定めていない。9条1項は、援助を申し出る際に、不正アクセス行為が行われた際の作動状況・管理状況の資料を添えることを定める。運用ログ（区分(1)）を保持しておく実務上の理由にはなるが、年数の根拠にはならない。 全業種	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000128

#	法令・条項	保存対象	期間	起算点	対象システムへの適用性	確認レベル	URL
CM25	消費税法施行令50条1項・71条2項（消費税法30条7項・58条）	仕入税額控除の帳簿・請求書等（適格請求書等の電磁的記録を含む）、帳簿	7年 （50条1項ただし書の場合は5年を超えて保存を要しない）	帳簿：閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日。 請求書等：受領した日（電磁的記録は提供を受けた日）の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日	間接 。請求書・購買・会計のシステムのデータそのもの。電子インボイスはCM4（電子取引）の要件も満たす必要がある。期間は法人税の7年（J3）とほぼ同じ時期に満了し、区分(2)より短い。 全業種 （課税事業者）	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360
CM26	刑事訴訟法197条3項・4項	業務上記録している電気通信の送信元・送信先・通信日時その他の 通信履歴の電磁的記録	要請があった場合に消去しない期間： 30日以内 。延長しても通じて 60日以内	条文に明記なし（求めの中で期間を定める。受領時からと解される＝解釈）	直接 （通信履歴の電磁的記録を明記）。ただし平時の保存期間を定める規定ではなく、検察官・検察事務官・司法警察員が、差押え又は電磁的記録提供命令のため必要があるときに行う求めがあった場合の 消去の停止 である。対象は電気通信事業者と、「自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者」。ログの自動削除を、個別に止められる設計（リーガルホールド）が必要になる。 全業種 （該当する設備を設置している場合。該当性は要法務確認）	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131

3.3 ガイドラインの表

#	法令・条項	保存対象	期間	起算点	対象システムへの適用性	確認レベル	URL
CMG1	個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）」（令和8年6月一部改正）10（別添）講ずべき安全管理措置の内容「組織的安全管理措置」（2）・（3）	システムログ その他の個人データの取扱いに係る記録。項目の例：個人情報データベース等の利用・出力状況、削除・廃棄の状況、 担当者の情報システムの利用状況（ログイン実績、アクセスログ等）	記載なし	—	ガイドライン（法的拘束力なし） 。(2)の記録は「考えられる」手法の例示。(3)の「取扱状況を確認する手段の整備」は「しなければならない」措置だが、記録の保存期間は示していない。個人データを扱う全システム。 全業種 （業種別ガイドラインがある分野は、その上乗せを各業種の節で扱う）	A	https://www.ppc.go.jp/files/pdf/260614_guidelines01.pdf
CMG2	同 通則編 10（別添）「技術的安全管理措置」（3）外部からの不正アクセス等の防止	ログ等	記載なし	—	ガイドライン（法的拘束力なし） 。「ログ等の定期的な分析により、不正アクセス等を検知する」が手法の例示。ログの保存期間ではなく、分析の運用を求めるもの。 全業種	A	https://www.ppc.go.jp/files/pdf/260614_guidelines01.pdf
CMG3	同 通則編 10（別添）「物理的安全管理措置」（4）個人データの削除及び機器、電子媒体等の廃棄	個人データを削除・廃棄した記録	記載なし	—	ガイドライン（法的拘束力なし） 。削除・廃棄した記録を保存することが「重要である」とする。保存期間の満了による削除の ジョブの実行記録 も、この記録に当たる（見解）。 全業種	A	https://www.ppc.go.jp/files/pdf/260614_guidelines01.pdf
CMG4	同 通則編 3-4-1 データ内容の正確性の確保等（法第22条関係）	個人データ	保存期間を設定すること。利用する必要がなくなったときは遅滞なく消去（努力義務）。 法令の定めにより保存期間等が定められている場合は、この限りでない	利用する必要がなくなった時	ガイドライン（法的拘束力なし） 。J10（個人情報保護法22条）の解釈。法令で期間が定められていればその期間の保存は妨げられない。ただし、区分(2)の10年は会社法432条に「準じて扱う」 解釈 であり（J1）、法令が監査ログの保存期間を定めたものではないため、この例外にそのまま当たるとは言い切れない（見解）。 全業種	A	https://www.ppc.go.jp/files/pdf/260614_guidelines01.pdf

#	法令・条項	保存対象	期間	起算点	対象システムへの適用性	確認レベル	URL
CMG5	同 通則編「個人情報データベース等（法第16条第1項関係）」の事例2	ユーザーが利用したサービスに係るログ情報	—	—	ガイドライン（法的拘束力なし） 。ユーザーIDで整理されたログ情報（ユーザーIDと個人情報を容易に照合できる場合）は個人情報データベース等に当たる例とされる。したがって、そのログは個人データとして、安全管理措置・消去の努力義務・開示請求（CM20～CM22、J10）の対象になりうる。 全業種 （特に一般消費者向けのサービス）	A	https://www.ppc.go.jp/files/pdf/260614_guidelines01.pdf
CMG6	個人情報保護委員会「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（事業者編）」（令和7年6月一部改正）（別添1）2 C b 取扱規程等に基づく運用	特定個人情報ファイルの利用・出力状況の記録、削除・廃棄記録、 事務取扱担当者の情報システムの利用状況（ログイン実績、アクセスログ等）の記録	記載なし	—	ガイドライン（法的拘束力なし） 。番号法12条（CM16）の措置の内容。「特定個人情報等の利用状況等を記録する」とし、記録項目を例示。給与・人事システム。 全業種	A	https://www.ppc.go.jp/files/pdf/2506_my_number_guideline_jigyosha.pdf
CMG7	同 事業者編（別添1）2 C c 取扱状況を確認する手段の整備	取扱状況を確認するための記録等	記載なし	—	ガイドライン（法的拘束力なし） 。「取扱状況を確認するための記録等には、特定個人情報等は記載しない」。監査ログ・操作ログに個人番号を出力しない設計の直接の根拠。 全業種	A	https://www.ppc.go.jp/files/pdf/2506_my_number_guideline_jigyosha.pdf
CMG8	同 事業者編 第4-3-(3) B 保管制限と廃棄、（別添1）2 E d 個人番号の削除、機器及び電子媒体等の廃棄	個人番号・特定個人情報ファイル。削除・廃棄した記録	所管法令の保存期間を経過し、事務を処理する必要がなくなった場合は、 できるだけ速やかに廃棄又は削除 。例：扶養控除等申告書は所得税法施行規則76条の3により7年	所管法令による	ガイドライン（法的拘束力なし） 。保存期間経過後の削除を前提としたシステムの構築が「望ましい」「考えられる」とし、削除・廃棄した記録を保存とする。上限側の制約（CM17）。 全業種	A	https://www.ppc.go.jp/files/pdf/2506_my_number_guideline_jigyosha.pdf

#	法令・条項	保存対象	期間	起算点	対象システムへの適用性	確認レベル	URL
CMG9	厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」（平成29年1月20日策定）4(2)イ・4(3)ウ・4(5)	始業・終業時刻の記録。出勤簿・タイムカード等の労働時間の記録に関する書類	3年（「労働基準法第109条に基づき、3年間保存しなければならない」）	記載なし（CM12による）	ガイドライン（法的拘束力なし） 。タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎とすることを原則とし、自己申告制では入退場記録やPCの使用時間の記録との乖離を確認とする。勤怠の記録が109条の「重要な書類」に当たるという行政解釈。策定は、109条を3年から5年に改め附則143条（当分の間3年）を設けた改正（令和2年法律第13号、2020-04-01施行。e-Govの改正履歴で改正前後の条文を確認）より前であり、3年は現行の附則143条1項の期間と一致する。 全業種	A	https://www.mhlw.go.jp/kinkyu/dl/151106-04.pdf
CMG10	国税庁「電子帳簿保存法取扱通達」（令和7年6月27日付一部改正分まで。令和9年1月1日施行分を含む）7-6・7-7・8-8～8-11	訂正削除の履歴（訂正前・削除前の記録事項と訂正削除の内容）、訂正削除の事務処理の記録	記載なし（CM2～CM4による）	—	ガイドライン（法的拘束力なし） （法令解釈通達。納税者を直接拘束しない）。①訂正削除の履歴は、訂正前の記録事項と内容が その電磁的記録又は別の電磁的記録（訂正削除前の履歴ファイル）に自動的に記録されるシステム （7-6）。② 反対仕訳も訂正削除に含む （8-8）。反対仕訳による方法も認める（8-9）。③入力から 1週間以内 の誤りは正の期間を事務手続書に定めれば、その期間の訂正削除は履歴を残さなくてよい（8-10）。④入力日・一連番号の自動付与と訂正不可で追加入力の履歴を満たす（8-11）。⑤事務処理規程には訂正削除日・理由・内容・担当者の記録と保存を含める（7-7）。 注意 ：通達は、2027-01-01施行後の条番号で書かれている。7-6・7-8・8-8～8-11・8-26が引用する「規則5条4項」は、現行の5条5項（優良な電子帳簿）に当たる。7-6・8-26の「規則5条5項1号」は、施行後に新設される特定電磁的記録のシステムの要件であり、現行の5条5項1号（優良な電子帳簿）ではない。 全業種	A	https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0025006-066.pdf

3.4 上限側の制約

- **番号法20条（CM17）**：個人番号を含む特定個人情報とは、法定の事務に必要な場合を除き**保管してはならない**（禁止規定）。保存期間経過後はできるだけ速やかに削除する（CMG8）。監査ログ・アプリログ・デバッグログ

に個人番号が出力されると、ログの保存期間（区分(2)の10年など）と衝突する。**ログには個人番号を記録しない**（CMG7）ことで衝突を避けるのが基本である。

- **個人情報保護法22条（J10）**：利用する必要がなくなった個人データの消去の努力義務。ユーザーIDで整理されたログ情報は個人データに当たりうる（CMG5）。法令で保存期間が定められている場合は例外とされる（CMG4）が、区分(2)の10年は解釈に基づく期間であるため、目的（内部統制の監査・不正調査）と期間の根拠を内部規程に明記しておく。
- **個人情報保護法33条（CM22）**：保存しているログは開示請求の対象になりうる。保存を長くすると、開示請求への対応範囲が広がる（制約というより、長期保存の負担）。
- 通信の秘密（電気通信事業法）は業種固有の法令のため、本節では扱わない（§ 10（電気通信編）で扱う）。

3.5 推奨案

区分	推奨する保存期間	起算点	根拠ID	理由
(1) 運用ログ	1年 （基礎資料のとおり）	ログの作成日	共通法令に年数の定めなし。考慮要素：CM21、CM24、CM26	共通法令は運用ログの年数を定めていない。漏えい等の確報（30日・60日）で「本人の数」「原因」を特定するには、発覚までの期間を遡れるログが必要であり、1年はその目安として妥当である（見解）。捜査機関の保全要請（最長60日）や訴訟の予期に備え、自動削除を個別に止められるようにする
(2) 監査ログ	事業年度末から10年 （基礎資料のとおり。作成日起算なら11年）	事業年度末	J1（主）、CM2～CM4、CM25（帳簿書類に当たる場合）、CM23（体制）	共通法令で区分(2)より長い年数を直接定めるものはない。電子帳簿保存法の訂正削除の履歴は帳簿書類の保存期間（J3：7年。欠損金の年度は10年。申告期限の翌日から）に従うため、 欠損金の年度に限り、区分(2)より約2か月以上（申告期限の延長があればさらに）長くなりうる （基礎資料F1と同じ論点：作成日起算で設定する場合には、欠損金のある事業年度の法人税の10年（申告期限の翌日から）まで満たすため、12年〔約4383日〕とする案）。会計システムの訂正削除の履歴を(2)に含める場合は、12年（約4383日）への延長を検討する
(3) 業種固有の記録とその変更履歴	共通法令による追加として、次のものがある（いずれも該当するシステムに限る）。 ・電子取引データ・スキナ保存データ・電子帳簿（とその訂正削除の履歴）： 国税の保存期間 （法人税7年・10年、消費税7年） ・犯収法の確認記録： 取引終了日から7年、取引記録：取引日から7年 ・労働関係の記録（勤怠・PC使用時間の記録を含む）： 3年 （本則は5年。労基法附則143条1項・労基法附則71条の「当分の間」の経過措置による。安衛則52条の7の3は3年。経過措置の終了に備え、保存期間を設定で5年に変更できるようにする）、起算点は退職日・最後の記入日・完結の日など	各行の起算点	CM1～CM4、CM25、CM8～CM10、CM11～CM15	年数は、いずれも区分(2)の10年より 短い 。ただし 起算点が事象の日 （契約終了、退職、最後の記入）であるものは、作成日から数えると10年を超えることがある。例：2026年に作成した確認記録でも、対象の契約が2040年に終了した場合は2047年まで保存（契約終了日が起算日となる取引の場合）。保存期間は「作成日＋年数」ではなく「事象の日＋年数」で管理する

共通の下限（区分(2)＝事業年度末から10年）との関係：共通法令で、年数として区分(2)を上回るものはない（番号法23条の7年、犯収法の7年、国税の7年、労働関係の3年（本則5年））。上回りうるのは、**起算点が後ろにずれる場合**だけである。具体的には、①犯収法の確認記録（取引終了日から）、②労働者名簿など（退職日から）、③欠損金の年度の法人税の帳簿書類（申告期限の翌日から10年。区分(2)より約2か月以上長い）である。

3.6 留意点・判断が必要な論点

#	論点	内容	必要な判断
CF1	電子帳簿保存法の訂正削除の履歴が求められる場面	訂正削除の履歴は、①優良な電子帳簿（任意、CM2）、②スキャナ保存（「訂正削除できない」との選択、CM3）、③電子取引（4つの措置の1つ、CM4）で求められる。一般の電子帳簿（CM1）では求められない。電子取引で③のシステム要件を選ぶと、訂正前の記録事項と訂正の内容を、 本体のデータと同じ保存期間 （書面で保存すべき期間）を通じて確認できるようにする必要がある（規則4条1項）。監査ログの保存期間とは別に、「業務データの変更履歴」として設計する（基礎資料F4と同じ考え方：ログではなく、業務データの保存要件として設計する）なお、2027-01-01以降は、特定電磁的記録の保存（規則5条5項。任意。重加算税の加重を受けないための要件）が4つ目の場面になる（CF2参照）。電子取引で事務処理規程の方法（規則4条1項4号）を選んだ場合でも、通達7-7により、訂正削除の日・理由・内容・担当者の記録と保存が規程の内容に含まれる。	会計・請求・経費精算のシステムで、①優良な電子帳簿を目指すか、②電子取引の措置をシステム（履歴）・タイムスタンプ・事務処理規程のどれで満たすかを決める。履歴で満たす場合は、反対仕訳も訂正削除に当たること（CMG10）、1週間以内の誤り是正を除外する定めの有無を設計に反映する
CF2	電子帳簿保存法の2027-01-01施行の改正	令和7年法律第13号・令和7年財務省令第28号のうち、2027-01-01施行分が未施行である（e-Govの改正履歴で確認）。施行後は、優良な電子帳簿の要件が 規則5条5項1号イ→5条4項1号イ に移り、5条5項は、電子取引の「特定電磁的記録」を、訂正削除の履歴（又は訂正削除不可）のある「特定電子計算機処理システム」で保存する要件になる（同時に法8条5項も改正）。国税庁長官が定める基準（告示。令和7年3月31日現在の掲載は確認したが、本文は確認していない）が、そのシステムの基準を定める	業種の資料で規則の条番号を引用する場合は、施行日の前後で条番号が異なることを注記する。2027年以降に運用するシステムは、施行後の要件も確認する
CF3	保存期間の起算点が作成日でない記録	犯収法の確認記録（取引終了日）、労基法の記録（退職日・最後の記入日・完結の日、賃金の支払期日が遅ければ支払期日）、消費税（課税期間の末日の翌日から2月を経過した日）、法人税（申告期限の翌日）は、作成日起算のオブジェクトロック（例：S3）で単純に設定できない	事象の日を管理するテーブルを持ち、満了日をアプリケーションで計算するか、事象の発生時にロック期間を延長する方式とするかを決める
CF4	ログへの個人番号・個人情報出力	番号法20条とガイドライン（CMG7）により、ログに個人番号を記録しないことが基本である。個人情報（ユーザーIDと照合できる情報）を含むログは個人データになりうる（CMG5）	ログ出力の項目から個人番号を除外する（マスキングでなく非出力）。個人データを含むログの保存期間の根拠を規程に明記する
CF5	勤怠システム・PCログの扱い	PCの使用時間の記録を労働時間の状況の把握に使う場合、その記録は安衛則で3年、労基法109条の重要な書類として3年（当分の間）保存する。起算点は、労基法56条により完結の日等（賃金の支払期日が遅ければ支払期日）。生ログそのものまで保存が必要かは解釈が分かれる	PCログ（運用ログ扱いの1年）を労働時間の把握の根拠に使うかを人事部門と決める。使う場合は、生ログ又は集計後の記録を3年以上保存する区分を設ける
CF6	リーガルホール（消去の停止）	刑事訴訟法197条3項の保全要請（最長60日）、漏えい等の調査、訴訟の予期（基礎資料U5・U6）に備え、自動削除を対象を絞って止められるようにする。コンプライアンスモードのオブジェクトロックは延長できるが短縮できない点も考慮する	保全の対象・手順・承認者を運用手順に定める。197条3項の「不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる…設備を設置している者」に自社が当たるかを法務部門に確認する
CF7	犯収法の特定事業者	特定事業者は金融・不動産・貴金属・土業などに限られる（CM10）。該当する業種の資料は、CM8・CM9を引用し、確認記録の起算点（取引終了日）に注意する	自社が特定事業者に当たるか、どの業務が特定業務に当たるかを確認する

3.7 未確認の一覧

項目	理由
e-文書法の「見読性・完全性・機密性・検索性」の4要件という整理	法律本体・施行令に、これらの文言は無い（全文検索で確認）。主務省令3件を確認した範囲では、見読性は共通、検索性・改変消去の確認（完全性）は一部の省令のみ、機密性の明文は無い（CM7）。経済産業省令4条4項の「経済産業大臣が定める基準」（告示）も取得していない。4要件として整理した政府の公式文書は、公式サイトから原文で取得できなかった。法律本体の要件としては、法令に見当たらない
電子帳簿保存法の2027-01-01施行後の法8条5項・規則5条5項の詳細（特定電磁的記録の範囲、重加算税の加重の不適用の要件の全体）	未施行の版の条文は取得したが、施行前のため表には載せず、条番号の移動のみをCF2に記した
番号法23条の記録の保存期間（7年）の起算点	法23条・施行令30条に起算点の明記がない。行政の解釈は確認していない
安衛則52条の7の3の3年の起算点、生口グそのものの保存の要否	条文に明記がない。行政通達を確認していない
刑事訴訟法197条3項の「自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者」に、一般の企業の社内ネットワークが当たるか	条文の解釈であり、解釈を示す公式文書を確認していない
漏えい等の報告（個人情報保護法26条・番号法29条の4）に関連して、報告した事案の記録の保存期間	法律・施行規則に、記録の保存期間の規定は見当たらなかった。ガイドラインの該当箇所（3-5）の全文は精読していない
所得税法施行規則76条の3（扶養控除等申告書の7年）の条文	ガイドライン（CMG8）の記載で触れたのみで、条文は取得していない。人事・給与システムで必要な場合は確認する
公益通報者保護法の体制整備（11条）と指針における記録の保管	確認していない。内部通報システムを扱う場合は別途確認する
雇用保険法施行規則・健康保険法施行規則・厚生年金保険法施行規則などの社会保険関係書類の保存期間	調査範囲外とした（いずれも区分(2)の10年に影響しない短期の期間と推測されるが、未確認）

3.8 対象外の一覧

名称	理由
JIIMA 認証（電子帳簿・電子取引ソフトの認証）	民間団体の認証であり法令ではない
JIS Z 6016、JIS Z 8305	電子帳簿保存法施行規則が引用するが、有料の規格であり本文は確認していない（規則の要件として CM3 の範囲で言及するにとどめる）
ISO/IEC 27001・27002 のログ管理の管理策	有料の国際規格
業種固有の法令（銀行法、保険業法、医師法、薬機法、電気通信事業法など）	各業種の節（§ 4～§ 13）で扱う
業種別の個人情報ガイドライン（金融・医療・電気通信分野など）	各業種の節（§ 4～§ 13）で扱う

13

建設・不動産

13.1 業種の概要

- 対象事業者は次のとおりである。建設業法の建設業者、宅地建物取引業法の宅地建物取引業者、建築士法の建築士事務所の開設者、マンションの管理の適正化の推進に関する法律のマンション管理業者、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の賃貸住宅管理業者・特定転貸事業者、不動産特定共同事業法の不動産特定共同事業者。
- 記録が問題になる主な場面は次の5つである。
- 施工管理・契約管理システムで、営業に関する帳簿・添付書類・図書を電磁的に保存する場面。
- 電子契約（建設業法19条3項）の場面。
- 宅地建物の取引台帳（帳簿）、および重要事項説明書・37条書面の電子交付の場面。
- 設計図書・工事監理報告書の保存の場面。
- 不動産クラウドファンディング（電子取引業務）のシステム管理の場面。
- 業種法令が保存を求めているのは、帳簿・図書・名簿などの業務記録である。**監査ログ（アクセス記録・操作履歴）の保存年数を直接定めた条文は、読んだ範囲では見当たらない。**特徴は2つある。
- 起算点が「事業年度末」ではなく、工事の引渡し・契約の終了・名簿の最終記載などの**事象**である規定が多い。
- 建築士事務所の帳簿・図書は **15年**と長い。

13.2 法令の表

#	法令・条項	保存対象	期間	起算点	対象システムへの適用性	確認レベル	URL
CN1	建設業法40条の3、建設業法施行規則26条1項・2項・6項・7項、28条1項	営業所ごとの営業に関する帳簿。記載事項は、営業所の代表者、請負契約、住宅新築工事の床面積・瑕疵担保保険、下請契約と下請代金の支払など。添付書類は、請負契約書（19条書面）またはその写し、下請代金の支払を証する書面、施工体制台帳の一部	5年 。発注者と締結した住宅を新築する建設工事に係るものは 10年 。ここでの発注者から宅地建物取引業者は除かれる（規則26条1項3号の定義が28条にも及ぶ）	請け負った建設工事ごとに、目的物の引渡しをした時。請負契約に基づく債権債務が消滅した場合は、その消滅した時	間接 。電子計算機のファイルへの記録で帳簿への記載に代えることができる（規則26条6項）。添付書類はスキャナ保存も可（同7項）。施工管理・契約管理システムの帳簿データが対象で、ログそのものではない。起算点が引渡し時なので、工期が長いほど、記録の作成時から見た保存期間は長くなる	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 / https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000014
CN2	建設業法40条の3、建設業法施行規則26条5項・8項、28条2項	営業に関する図書。①完成図、②工事内容に関する発注者との打合せ記録（相互に交付したもの）、③施工体系図（作成建設業者のみ）、④材料費等記載見積書、⑤その見積書の内容に関する注文者との打合せ記録。①②は発注者から直接請け負った建設業者が対象で、④⑤はすべての建設業者が対象	10年	請け負った建設工事ごとに、目的物の引渡しをした時。CN1と異なり、債権債務消滅時の定めはない	間接 。電子計算機のファイルへの記録で図書に代えることができる（規則26条8項）。 帳簿（CN1）と図書（CN2）は、対象・期間・起算点が異なる。請負契約書と施工体制台帳は図書ではなく、帳簿の添付書類（CN1）である	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000014

#	法令・条項	保存対象	期間	起算点	対象システムへの適用性	確認レベル	URL
CN3	建設業法施行規則27条	帳簿の記載方法	期間の定めなし	—	間接。 事実が生じたときに遅滞なく記載し、変更があったときは変更年月日を付記して変更後の事項を記載することを求める。帳簿データの 変更履歴 の保持に最も近い法令上の根拠であり、システムには、変更年月日と変更後の値を保持する機能が求められる（解釈）	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000014
CN4	建設業法24条の8、建設業法施行規則14条の2第3項・4項、14条の7	施工体制台帳（添付書類を含む）の備置き、施工体系図の掲示	引渡しまで（期間の年数の定めなし）	備置きの終期は、目的物の引渡しをする時（債権債務が消滅した場合は、その消滅の時）	間接。 電子計算機のファイルへの記録で台帳に代えることができる（14条の2第3項）。引渡し後は、帳簿に添付された一部（技術者・下請負人等の事項。規則26条2項3号）だけがCN1の期間保存される。作業員の氏名・生年月日・保険加入状況など（14条の2第1項第2号チ・第4号チ）は、帳簿に添付する事項に含まれない	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000014
CN5	建設業法施行規則17条の2第1項5号・2項、17条の5第1項5号・2項	主任技術者・監理技術者、営業所技術者の専任特例を使う場合の「人員の配置を示す計画書」。労働時間の見込みと実績、情報通信機器、現場の施工体制を情報通信技術で確認する措置などを記載する	帳簿（CN1）の保存期間と同じ期間	CN1と同じ（工事の引渡し時など）	間接。 電子計算機のファイルへの記録で計画書に代えることができる。遠隔確認（情報通信技術）を前提とする施工管理システムでは、この計画書のデータがCN1と同じ期間の保存対象になる。遠隔確認の映像・入退場の記録そのものの保存は求めている	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000014
CN6	建設業法19条3項、建設業法施行令5条の5、建設業法施行規則13条の4	電子契約（電磁的措置）による請負契約の締結	期間の定めなし	—	間接。 技術的基準は3つである。①相手方が書面を作成できること、② 改変が行われていないかどうかを確認できる措置 、③相手方が本人であることを確認できる措置（規則13条の4第2項）。電子契約システムのシステム要件である。保存期間は、契約書が帳簿の添付書類であることからCN1による	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 / https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273 / https://laws.e-gov.go.jp/law/324M500040000014

#	法令・条項	保存対象	期間	起算点	対象システムへの適用性	確認レベル	URL
CN7	宅地建物取引業法49条、宅地建物取引業法施行規則18条	事務所ごとの業務に関する帳簿。取引の年月日、物件の所在・面積、取引態様、相手方の氏名・住所、売買金額・賃料、報酬の額、自ら売主となる新築住宅の引渡し年月日・瑕疵担保保険など	閉鎖後 5年 。 自ら売主となる新築住宅に係るものは 10年	各事業年度の末日に帳簿を閉鎖した時	間接 。電子計算機のファイルへの記録で帳簿への記載に代えることができる（規則18条2項）。取引管理システムの取引台帳データが対象。起算点は共通の下限（区分(2)）と同じ事業年度末である	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176 / https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50004000012
CN8	宅地建物取引業法48条3項、宅地建物取引業法施行規則17条の2	従業者名簿。氏名、従業者証明書番号、主たる職務内容、宅地建物取引士か否か、従業者となった年月日・なくなった年月日	10年	最終の記載をした日	間接 。電子計算機のファイルへの記録で名簿への記載に代えることができる（規則17条の2第3項）。起算点が最終記載日なので、在籍が長い従業者では、最初の記載から見た保存期間は10年を大きく超える	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50004000012
CN9	宅地建物取引業法34条の2、35条8項・9項、37条4項・5項、宅地建物取引業法施行規則15条の14・16条の4の8・16条の4の12	媒介契約書面、重要事項説明書（35条書面）、37条書面の電磁的方法による提供	期間の定めなし 。法・規則を「保存」で検索した範囲では、35条・37条書面の写しの保存を宅地建物取引業者に求める条文は見当たらない	—	間接 。技術的基準として、相手方が書面を作成できること、 改変が行われていないかどうかを確認できる措置 、宅地建物取引士の明示などを求める（規則16条の4の8第2項・16条の4の12第2項）。電子交付システムのシステム要件であり、保存期間の根拠ではない。取引の記録はCN7の帳簿で保存される。電子交付を可能にした改正は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和3年法律第37号）によるもので、施行は令和4年5月18日である（CNG3の「1.経緯」で確認）	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176 / https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50004000012
CN10	住宅の品質確保の促進等に関する法律94条・95条・97条	（保存義務ではない）新築住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵担保責任	10年 。特約で 20年以内 まで伸長できる（97条）	注文者・買主に引き渡した時。売主の場合で、請負人から売主に引き渡された住宅は、その引渡しの時	対象外 （記録の保存義務を定める条文ではない）。新築住宅の帳簿を10年保存すること（CN1・CN7）と期間が整合する。20年の伸長特約を結ぶ事業者は、関連記録の保存期間を再検討する（基礎資料のJ8・J9と同じ扱いで、推奨には含めない）	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC000000081

#	法令・条項	保存対象	期間	起算点	対象システムへの適用性	確認レベル	URL
CN11	建築士法24条の4第1項、建築士法施行規則21条1項～3項	建築士事務所の業務に関する帳簿。契約年月日、契約の相手方、業務の種類・概要、業務の終了年月日、報酬の額、従事した建築士・建築設備士の氏名、委託の概要など	15年	各事業年度の末日に帳簿を閉鎖した日の翌日	間接。 電子計算機のファイルへの記録で帳簿への記載に代えることができる（規則21条2項）。 帳簿は共通の下限（事業年度末から10年）より5年長い（図書は作成日起算で4～5年遅く満了する。CN12）。 建築士事務所の登録をして設計・工事監理を行う事業者（設計施工の建設業者を含む）が対象	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 / https://laws.e-gov.go.jp/law/325M500040000038
CN12	建築士法24条の4第2項、建築士法施行規則21条4項・5項	建築士事務所の業務に関する図書。設計図書（配置図・平面図・立面図・断面図・伏図・構造詳細図、構造計算に係る図書など）、工事監理報告書、建築物省エネ法の説明書面など	15年	図書を作成した日。受領した図書（21条4項3号口）は受領した日	間接。 規則21条には、図書を電子計算機のファイルへの記録で代える旨の規定がない（帳簿は2項にある）。図書を電磁的に保存する場合の根拠は別途確認が必要（未確認の一覧を参照）。起算点が作成日なので、作成日から15年で設定できる	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004000038
CN13	建築基準法12条8項、建築基準法施行規則6条の3第4項	確認その他の処分・報告に係る建築物の台帳	建築物・工作物が滅失・除却されるまで	—	対象外。 保存義務を負うのは特定行政庁である。指定確認検査機関の帳簿・書類（建築基準法77条の29）も機関側の義務であり、建設業者・宅地建物取引業者の義務ではない	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 / https://laws.e-gov.go.jp/law/325M500040000040
CN14	マンションの管理の適正化の推進に関する法律75条、同法施行規則86条	マンション管理業者の管理受託契約に関する帳簿	閉鎖後5年	各事業年度の末日に帳簿を閉鎖した時	間接。 電子計算機のファイルへの記録で帳簿への記載に代えることができる（規則86条2項）。共通の下限（区分(2)）の範囲に収まる	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 / https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800110
CN15	賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律18条、同法施行規則38条	賃貸住宅管理業者の管理受託契約に関する帳簿	閉鎖後5年	各事業年度の末日に帳簿を閉鎖した時	間接。 電子計算機のファイルへの記録で帳簿への記載に代えることができる（規則38条2項）。共通の下限（区分(2)）の範囲に収まる	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC0000000060 / https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000800083

#	法令・条項	保存対象	期間	起算点	対象システムへの適用性	確認レベル	URL
CN16	マンションの管理の適正化の推進に関する法律79条・同法施行規則90条、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律32条・同法施行規則48条	業務状況調書・貸借対照表・損益計算書等（閲覧に供する書類）（賃貸住宅管理業法では特定転貸事業者の書類）	備え置いた日から 3年 を経過する日まで	事務所等に備え置かれた日	対象外 （関係者の閲覧に供する期間であり、記録の保存期間ではない。ログとも無関係）。短い期間との混同を避けるため掲載した	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800110 / https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000800083
CN17	不動産特定共同事業法30条、同法施行規則52条	事業参加者名簿（商号・名称・氏名、住所その他の連絡先）	5年	不動産特定共同事業契約の終了の日（その日から起算して5年を経過する日まで）	間接 。電子計算機のファイルへの記録で名簿への登載に代えることができる（規則52条2項）。契約期間が長いと、作成時から見た保存期間は長くなる。義務者は、第一号事業または第三号事業を行う不動産特定共同事業者に限られる（法30条1項）	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000077 / https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004040002
CN18	不動産特定共同事業法32条・61条1項、同法施行規則56条・81条	業務に関する帳簿書類。事業参加者の連絡先、契約成立前書面・契約成立時書面の写し、財産管理報告書の写し、収益・財産の明細など。適格特例投資家限定事業者は81条	5年	不動産特定共同事業契約の終了の日（その日から起算して5年を経過する日まで）	間接 。電子計算機のファイル等で調製することにより帳簿書類の作成に代えることができる（規則56条2項。81条2項で準用）	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000077 / https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004040002
CN19	不動産特定共同事業法17条2項、同法施行規則21条4項・5項	業務管理者名簿	10年	名簿に記載された者が、その事務所の業務管理者でなくなった日	間接 。電子計算機のファイルへの記録で名簿への記載に代えることができる（規則21条4項）	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000077 / https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004040002
CN20	不動産特定共同事業法31条の2第2項、同法施行規則54条1号	電子取引業務（不動産クラウドファンディング）の業務管理体制のうち、電子情報処理組織の管理	期間の定めなし	—	間接 。「電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置」を求めるが、条文自体はログ・保存期間に触れていない。具体的な内容は電子取引業務ガイドライン（CNG4・CNG5）で示されている	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000077 / https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004040002

見当たらなかったもの（読んだ条文）

- **建設業法・同法施行規則:** 法・規則の全文を「保存」で検索し、規則26条～28条・13条の4・14条の2・14条の7・17条の2・17条の5を通読した。ログ・アクセス記録・操作履歴の保存を定める規定は見当たらない。
- **宅地建物取引業法・同法施行規則:** 法・規則の全文を「保存」「記録」「履歴」で検索した。規則17条の2・18条・16条の4の8・16条の4の12を通読した。ログの保存を定める規定、35条・37条書面の写しの保存を定める規定は、いずれも見当たらない。
- **特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律・同法施行規則:** 全文を「保存」で検索した。保存の規定は、住宅瑕疵担保責任保険法人の帳簿（法25条、規則28条・34条）だけであり、建設業者・宅地建物取引業者に記録の保存を求める規定は見当たらない。新築住宅の瑕疵担保保険に関する事項は、建設業者・宅地建物取引業者の帳簿の記載事項になっている（建設業法施行規則26条1項3号、宅地建物取引業法施行規則18条1項8号）。帳簿の一部として、CN1・CN7の10年の保存対象になる。
- **住宅の品質確保の促進等に関する法律・同法施行規則:** 全文を「保存」で検索した。保存の規定は、登録住宅性能評価機関・型式認証機関・住宅紛争処理機関など機関側の義務だけであり、建設業者・売主の義務は見当たらない。
- **マンション管理適正化法・賃貸住宅管理業法・不動産特定共同事業法（各施行規則を含む）:** 全文を「保存」で検索した。ログの保存を定める規定は見当たらない。

13.3 ガイドラインの表

#	法令・条項	保存対象	期間	起算点	対象システムへの適用性	確認レベル	URL
CNG1	国土交通省 「電磁的措置による建設工事の請負契約の締結に係るガイドライン」 (令和7年9月30日、不動産・建設経済局建設業課) 4.①～③	電子契約の契約事項等の電磁的記録	期間の記載なし	—	ガイドライン（法的拘束力なし） 。主な内容は3つである。①原本性について、公開鍵暗号方式による電子署名、タイムスタンプ、またはこれらと同等の効力を有すると認められる方法を「利用する必要がある」とする。②記録の適切な管理や検索機能の実装を「望ましい」とする。③事業者署名型（立会人型）のサービスでは、2要素認証等を「望ましい」とする。ログの保存期間には触れていない。平成13年の旧ガイドラインは廃止された	A	https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/001912595.pdf
CNG2	国土交通省 「建設業法令遵守ガイドライン（第11版）一元請負人と下請負人の関係に係る留意点」(令和6年12月) 13.	帳簿・添付書類、営業に関する図書	帳簿は5年（住宅新築は10年）、図書は10年	図書は引渡しをした時から	ガイドライン（法的拘束力なし） 。CN1・CN2の内容を解説し、帳簿・添付書類・図書は「電磁的記録によることも可能」とする。ログの保存期間には触れていない。第11版の記載（図書3種、下請総額4,500万円）は、e-Govの現行の規則26条5項（図書5種）より前の内容である	A	https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/001855469.pdf
CNG3	国土交通省 「重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明実施マニュアル」 (令和4年4月、令和6年12月版) 3-1(2)④・(4)、3-2の録画・録音記録の情報管理	電子書面、IT重説の録画・録音記録	期間の記載なし。録画・録音記録の保存期間は「原則として他の顧客情報と同様に対応」とする	—	ガイドライン（法的拘束力なし） 。改変防止措置として電子署名・タイムスタンプを想定している。電子証明書・タイムスタンプには有効期間があるため、有効期間後の取扱いを相手方と事前に協議しておくことが望ましいとする。電子書面の保存は相手方に推奨するものとしている。録画・録音記録は個人データに当たる可能性があり、安全管理措置が必要とする。トラブル回避目的の記録を廃棄する場合は、相手方が不測の損害を被らないよう留意する、とする	A	https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/001853617.pdf

#	法令・条項	保存対象	期間	起算点	対象システムへの適用性	確認レベル	URL
CNG4	国土交通省「不動産特定共同事業法の電子取引業務ガイドライン」(令和8年8月改訂) 6.(4)③・(5)④	電子情報処理組織へのアクセスの記録、システム障害の記録	期間の記載なし	—	ガイドライン（法的拘束力なし）。建設・不動産の分野で、アクセスの記録・ログに明示的に言及した唯一の公式文書である（本節の調査範囲）。「アクセスの記録及び定期的な分析による不正アクセス等の検知及び分析」を挙げ、手法の例として「アクセス者のログの監視」「ログの定期的な分析」を示す。システム障害の状況を記録し、再発防止策を講じることも求める。ただし、ログの保存期間は示していない	A	https://www.mlit.go.jp/common/001283702.pdf
CNG5	同ガイドライン 7.(6)「社内記録の作成、保存」	電子取引業務を行う判断のための審査記録。審査で収集した資料・情報とその分析・評価の記録、判断の基となった資料・情報と判断の形成過程の記録	10年	記録の作成の日	ガイドライン（法的拘束力なし）。対象は審査・判断の記録であり、アクセスログではない。CNG4のログにこの10年を当てはめてはならない。ただし、審査記録をシステムで作成・変更する場合、その変更履歴は区分(3)として同じ期間の保存を検討する（解釈）	A	https://www.mlit.go.jp/common/001283702.pdf

13.4 上限側の制約

- **個人情報保護法22条（基礎資料のJ10）**：利用する必要がなくなった個人データを遅滞なく消去する努力義務がある。この業種で特に問題になるのは次の点である。
- 施工体制台帳の作業員情報（氏名・生年月日・年齢・社会保険の加入状況・資格など。建設業法施行規則14条の2第1項第2号チ・第4号チ）。建設業法が備置きを求めるのは引渡しまでである（CN4）。帳簿に添付する部分（規則26条2項3号。技術者・下請負人の事項）にも含まれない。したがって、引渡し後もこれを保持し続けることは、建設業法では根拠づけられない。
- IT重説の録画・録音記録。CNG3は、保存期間を他の顧客情報と同様に扱うとしている。
- 監査ログに含まれる利用者ID・IPアドレス。
- **不動産特定共同事業者が電子取引業務で取得する投資家情報**：CNG4の取扱規程は、情報の取得・利用・保存・提供・削除・廃棄の段階ごとに規定を置くことを求めている。保存期間を区分(3)で長く設定する場合も、削除・廃棄の規程と整合させる必要がある。
- 通信の秘密に関わる規定は、この業種の法令には見当たらない。

13.5 推奨案

区分	推奨する保存期間	起算点	根拠ID	理由・共通の下限との関係
(1) 運用ログ	1年（業種固有の追加なし）	ログ作成日	（共通）	この業種の法令に、運用ログの年数の定めは見当たらない。CNG4（不動産クラウドファンディング）は、アクセス記録の取得と定期的な分析を求めるが、期間は示していない
(2) 監査ログ	事業年度末から10年（共通の下限）	ログ作成日の属する事業年度の末日	基礎資料のJ1（参考：J3）	業種法令にログの年数の定めはなく、共通の下限を採用する。宅地建物取引業者・マンション管理業者・賃貸住宅管理業者の帳簿（CN7・CN14・CN15）は、事業年度末から5年（宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅は10年）である。いずれも共通の下限に収まる
(3) 業種固有の記録とその変更履歴	事業者の種類ごとに次のとおり	次のとおり	CN1・CN2・CN5・CN7・CN8・CN11・CN12・CN17～CN19、CNG5	次の段落で説明する

区分(3)の内訳

- **建設業者（施工管理・契約管理システム）**
- 対象は、帳簿データ（CN1）、図書（CN2）、人員配置計画書（CN5）と、これらの変更履歴・操作履歴である。
- 推奨は、**工事ごとに「引渡し（債権債務の消滅の場合はその時）から10年」に統一**することである。
- 法令上は、帳簿が5年（住宅新築工事で発注者と締結したものは10年）、図書が10年である。システム上で帳簿と図書を分けて管理するより、10年に揃える方が誤りが少ない。住宅の瑕疵担保責任（品確法の10年。CN10）とも整合する。
- **共通の下限との関係**: 年数は同じ10年だが、起算点が引渡しである。工期が長い工事では、契約時に作成した記録は「作成日の属する事業年度末から10年」より後まで保存が必要になる。例えば、工期3年の工事なら、作成から約13年である。
- **建築士事務所（設計・工事監理の管理システム）**
- 帳簿データ（CN11）は**事業年度末の翌日から15年**、図書（CN12）は**作成日から15年**である。
- 帳簿は**共通の下限と同じ起算点（事業年度末）で5年長い**。図書は**作成日から15年で、共通の下限より4～5年遅く満了する**。この業種で唯一、年数そのものが区分(2)を上回る。
- 作成日を起点に設定する方式（例：S3オブジェクトロック）では、次のように設定する。
 - 図書：15年（うるう日の数により5478日または5479日。安全側は5479日）。
 - 帳簿データ：事業年度の初日に作成した記録まで満たすには16年（5844日）。
- **宅地建物取引業者（取引管理システム）**
- 帳簿（CN7）は区分(2)に収まる。自ら売主となる新築住宅も、事業年度末から10年で区分(2)と一致する。
- 従業者名簿（CN8）は**最終記載日から10年**である。在籍中は記載が続くため、区分(2)より後まで残る。
- 重要事項説明書・37条書面の電子交付データには、法令上の保存期間の定めはない（CN9）。取引の記録として帳簿（CN7）と同じ扱いにするのが実務上の選択肢である。
- **マンション管理業者・賃貸住宅管理業者**

- 帳簿（CN14・CN15）は事業年度末から5年で、区分(2)に収まる。**(3)は業種固有の追加なし**（区分(2)で足りる）。
- **不動産特定共同事業者**
- 事業参加者名簿・帳簿書類（CN17・CN18）は**契約終了日から5年**である。業務管理者名簿（CN19）は**業務管理者でなくなった日から10年**である。電子取引業務の審査記録（CNG5。ガイドライン）は**作成日から10年**である。
- 事象を起点とする期間なので、長期の契約（ファンド）では、区分(2)より後まで保存が必要になる。

複数の区分に当てはまる場合は、基礎資料の§ 1.1と同様に、区分(2)と区分(3)のうち**遅く満了する方**まで保存する。この業種では年数の比較では足りず、満了日の比較が必要である。「5年は10年より短い」と年数だけで比べると誤る。

13.6 留意点・判断が必要な論点

#	論点	内容	必要な判断
CNF1	事象起算の保存期限の実装	CN1・CN2・CN5・CN8・CN17～CN19の起算点は、引渡し・契約終了・最終記載・退任などの事象である。作成日起点の保存期間の設定（S3オブジェクトロックなど）では、正確に表現できない	保存期限を業務データの属性として保持し、事象の発生時に期限を確定する方式にするか。または、作成日起点で十分に長い期間（例：工期の上限+10年）を一律に設定するか
CNF2	帳簿と図書の区別	請負契約書（19条書面）と施工体制台帳の一部は「帳簿の添付書類」である（CN1. 5年、住宅新築は10年）。完成図・打合せ記録・施工体系図・材料費等記載見積書等は「営業に関する図書」である（CN2. 10年）。帳簿の起算点には「債権債務の消滅」があるが、図書にはない	文書種別ごとに期間を分けるか、10年に統一するか（推奨は統一）
CNF3	規則28条1項の「債権債務が消滅した場合」の読み方	引渡しに代わる起算点として、契約の解除などで引渡しがないまま債権債務が消滅した場合を指すと読める。ただし、引渡し後の未払いの代金が完済された時と読む余地もある（解釈）	法務部門に確認する。保守的には、引渡し時と債権債務消滅時の遅い方とする
CNF4	改変確認の要否の差	改変が行われていないかどうかを確認できる措置が法令上必要なのは、電子契約（CN6）と、宅地建物取引業の書面の電子交付（CN9）だけである。帳簿の電磁的保存（CN1・CN7・CN11・CN14・CN15）に求められるのは、見読性（明確に紙面・画面に表示できること）だけである。マンション管理業法・賃貸住宅管理業法の書面の電子交付（同法施行規則84条の2・32条など）の技術的基準にも、改変確認は含まれていない	帳簿データの改ざん防止（変更履歴の保持、WORM）を、法令の要件を超える社内要件として設けるか
CNF5	電子署名・タイムスタンプの有効期間	CNG1・CNG3は、電子署名・タイムスタンプによる原本性の確保を前提としている。電子証明書・タイムスタンプの有効期間は、10年・15年の保存期間より短いことがある（CNG3は有効期間後の取扱いの事前協議を推奨）	長期署名（署名・タイムスタンプの再付与）を実装するか
CNF6	設計施工の事業者	建設業者が建築士事務所の登録もしている場合、設計・工事監理の帳簿・図書はCN11・CN12の15年になる	設計・監理の記録を施工管理の記録と分けて管理するか、15年に揃えるか
CNF7	犯罪収益移転防止法	宅地建物取引業者は同法の特定事業者である。取引時確認記録・取引記録の保存は、§3（CM8・CM9）で扱う（本節では調べ直していない）	§3のIDを引用する
CNF8	法令改正への追従	e-Govの現行の規則26条5項には、材料費等記載見積書等（4号・5号）が含まれている。どの改正省令で加わったかは特定していない。令和6年改正建設業法の施行（令和7年12月12日）に合わせて施行された国土交通省令第119号によると推定される（未確認）。CNG1（令和7年9月30日）の参照条文と、CNG2（第11版）の記載は、改正前の内容（図書3種）である	設計書の根拠欄は、e-Govの現行の条文に合わせる

13.7 未確認の一覧

#	項目	理由
1	建設業法令遵守ガイドライン第12版（令和8年1月改訂とされる）	民間サイトに国土交通省のURL（content/001976334.pdf）が掲載されていたが、取得すると404であった。表には、取得できた第11版（令和6年12月）を載せた（CNG2）
2	宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方（現行の統合版）	取得できたのは2018年作成のPDFと、改正の新旧対照表だけであった。49条関係（電子媒体による帳簿の保存）は、保存期間に触れていない。現行の統合版を確認できなかったため、表に載せていない
3	建築士事務所の図書（CN12）を電磁的記録で保存する根拠	建築士法施行規則21条には、帳簿（2項）と異なり、図書を電磁的記録で代える規定がない。国土交通省所管のe-文書法の施行規則の対象かどうかは、調べていない
4	建設業法施行規則28条1項の「債権債務が消滅した場合」の意味	条文の文言からは、どちらの読み方かを確定できない（CNF3）。行政解釈の文書は見つからなかった
5	国土交通省所管分野の個人情報保護ガイドライン	金融・医療・電気通信のような分野別のガイドラインが、建設・不動産分野に現存するかを確認していない
6	建設業・不動産業に特化した、国土交通省の公式のサイバーセキュリティのガイドライン	検索した範囲で見つかったのは、業界団体（建設業の業界団体）が作成した現場の情報セキュリティのガイドラインだけであった。国土交通省の公式のもので、ログの保存期間に言及する文書は見つからなかった
7	監理技術者制度運用マニュアル（令和6年12月改正）の本文	取得できたのは概要資料だけであった。専任特例の情報通信機器について、作業員の入退場を遠隔から確認できることを求めていることは、概要資料で確認した。ただし、記録の保存期間の記載の有無は、本文で確認していない
8	建設業法施行規則26条5項4号・5号（材料費等記載見積書等）を加えた改正省令と、その施行日	基準日のe-Govの現行版に含まれていることは確認した（CN2）。改正省令の附則と照合していないため、施行日は特定していない（CNF8）

13.8 対象外の一覧

- 建設現場における情報セキュリティガイドライン、建設現場ネットワークの構築と運用ガイドラインなど：建設業の業界団体が作成したもので、政府の公式文書ではない。
- CI-NET（建設産業の電子商取引の標準）の規約類：民間の財団法人が維持する標準である。
- 不動産業界団体の各種の書式・指針（重要事項説明書の標準書式など）：業界団体の基準である。
- 建設キャリアアップシステム（CCUS）の利用規約・運用ルール：民間の財団法人の運用ルールである。
- ISO 9001・ISO 19650（BIM）など：有料の規格であり、法令ではない。